

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 995/2531

เทศบาลเมืองลำปาง กับพวก

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 820

พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 มาตรา 6, มาตรา 7, มาตรา 11, มาตรา 17

ตามบทบัญญัติมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 มิได้ระบุว่าป้ายจะต้องแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่มีลักษณะทั่วไป ก็เป็นป้ายตามความหมายแห่งมาตรา ดังกล่าว ป้ายของโจทก์ซึ่งมีข้อความว่า 'สำนักงานแพทย์ สิว ฝ้า โรคผิวหนังและโรคทั่วไป' เป็นป้ายแสดงชื่อซึ่งมีลักษณะทั่วไป จึงเป็นป้ายซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

เมื่อนายกเทศมนตรี ได้แจ้งเตือนให้โจทก์ไปชำระภาษีป้ายย้อนหลัง 5 ปี โจทก์มอบอำนาจให้ อ. เป็นผู้นำเงินไปชำระค่าภาษีป้าย อ. ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี เอกสารทุกฉบับระบุว่า อ. เป็นผู้มายื่นแทนโจทก์ผู้เป็นเจ้าของป้ายการกระทำของ อ. ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำแทนโจทก์หรือในนามของโจทก์ ด้านหลังเอกสารดังกล่าวทุกฉบับ มีรายการประเมินภาษีป้ายลงนามโดย ร. ผู้รักษาการแทนสมุห์บัญชีซึ่งนายกเทศมนตรีมีคำสั่งให้สมุห์บัญชีหรือผู้รักษาการแทนเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีป้าย ร. จึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจประเมินภาษีป้ายและถือว่ามี การประเมินภาษีป้ายโดยชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอศาลพิพากษาแก้คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในข้อ ๑, ๓ และ ๔ ของหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ลป.๐๐๑๖/๓๙๐๒ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ และให้จำเลยที่ ๑ คืนเงินจำนวน ๔๘๔ บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยและถ้าโจทก์ต้องเสียภาษีป้ายให้จำเลยที่ ๑ คืนเงินจำนวน ๔๐๐ บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดีหลายประการและว่าการประเมินเรียกเก็บภาษีป้ายจากโจทก์ได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่และโดยชอบด้วยกฎหมาย และการวินิจฉัยอุทธรณ์ก็เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ.๒๕๑๐ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า ป้ายของโจทก์ซึ่งมีข้อความว่า 'สำนักงานแพทย์ สิว ฝ้าโรคผิวหนังและโรคทั่วไป' เป็นป้ายตามความหมายของพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ.๒๕๑๐ มาตรา ๖ ซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายหรือไม่ นั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ป้ายหมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าป้ายดังกล่าวของโจทก์มิใช่ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่มีลักษณะเป็นป้ายตามมาตรา ๖ นั้น เห็นได้ว่า บทบัญญัติมาตราดังกล่าวมิได้ระบุเลยว่าป้ายจะต้อง

แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่มีลักษณะเฉพาะดังที่โจทก์กล่าวอ้าง ดังนั้น ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่มีลักษณะทั่วไป ก็เป็นป้ายตามความหมายแห่งมาตราดังกล่าวเช่นเดียวกัน ป้ายดังกล่าวของโจทก์เป็นป้ายแสดงชื่อซึ่งมีลักษณะทั่วไป จึงเป็นป้ายตามความหมายแห่งมาตราดังกล่าวซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สำหรับปัญหาข้อที่ ๒ ที่ว่า มีการประเมินและแจ้งการประเมินโดยชอบหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่าการประเมินและแจ้งการประเมินกระทำโดยนายกเทศมนตรีเมืองลำปาง ซึ่งไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ดังนั้นการประเมินและแจ้งการประเมินจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองลำปางได้แจ้งเตือนให้โจทก์ไปชำระภาษีป้ายย้อนหลัง ๕ ปีเริ่มตั้งแต่ภาษีป้ายปีพ.ศ.๒๕๒๕ โจทก์มอบอำนาจให้นางสาวอำพรพรณ เมืองคำบุตร เป็นผู้นำเงินไปชำระค่าภาษีป้ายนางสาวอำพรพรณได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปีพ.ศ.๒๕๒๕ ถึง ๒๕๒๙ หมาย ล.๓ ถึง ล.๗ รวม ๕ ฉบับเอกสารดังกล่าวนี้ทุกฉบับระบุชื่อโจทก์เป็นเจ้าของป้ายและระบุว่านางสาวอำพรพรณเป็นผู้ยื่นแทนโจทก์การกระทำของนางสาวอำพรพรณดังกล่าวจึงเป็นการกระทำแทนโจทก์หรือในนามของโจทก์ ด้านหลังเอกสารหมาย ล.๓ ถึง ล.๗ ทุกฉบับ มีรายการประเมินภาษีป้าย ซึ่งนางรัศมี ไช้มุกพร้อมเพรียงลงนามในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีป้าย และนางสาวอำพรพรณลงนามในฐานะผู้ชำระภาษีป้าย ซึ่งหมายถึงกระทำแทนหรือในนามของโจทก์ ปรากฏตามภาพถ่ายคำสั่งพนักงานเทศบาลเมืองลำปาง ที่ ๓๗/๒๕๑๖ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการภาษีป้ายว่า นายกเทศมนตรีเมืองลำปางได้มีคำสั่งให้สมุห์บัญชีหรือผู้รักษาการแทนเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินภาษีป้าย ดังนั้นนางรัศมี ไช้มุกซึ่งขณะนั้นรักษาการแทนสมุห์บัญชีจึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจประเมินภาษีป้ายรายนี้โดยชอบ จึงถือว่าการประเมินภาษีป้ายรายนี้โดยชอบแล้ว ทั้งนี้เพราะพระราชบัญญัติภาษีป้ายพ.ศ.๒๕๑๐ มิได้บัญญัติถึงวิธีการประเมินภาษีป้ายไว้เลย โดย

หมายเหตุ